

0048676-43.2005.8.26.0506
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Guacy Sibille Leite
Comarca: Ribeirão Preto
Foro: Foro de Ribeirão Preto
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 14/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Cicero Bazilio da Silva Sobrinho

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

Cicero Bazilio da Silva Sobrinho foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.
A denúncia foi recebida em 28/09/2006; o processo foi suspenso nos termos do disposto no artigo 366 do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ribeirão Preto
Foro de Ribeirão Preto
3ª Vara Criminal
Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto - SP - cep 14096-570

0048676-43.2005.8.26.0506 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0048676-43.2005.8.26.0506
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Cicero Bazilio da Silva Sobrinho

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

Cicero Bazilio da Silva Sobrinho foi denunciado como incurso no artigo 155, caput,

do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 28/09/2006; o processo foi suspenso nos termos do disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal em 17/08/2007.

Segundo o entendimento majoritário, predomina que o prazo máximo da suspensão é aquele fixado no artigo 109 do Código Penal, observada a pena máxima de liberdade imposta ao crime, sendo que, a partir daí, reinicia o prazo prescricional e o processo é retomado.

Considerando o entendimento de que o limite da suspensão do processo deve ter por base o lapso prescricional da pena em abstrato, no caso, teve seu fim em 16/08/2015 (art. 109, IV, do CP).

Reiniciado o prazo prescricional e tendo decorrido mais de oito anos sem que se verificassem causas de interrupção do lapso temporal prescricional, verifica-se a prescrição no presente caso, conforme cálculo efetuado a fls. 192.

Posto isso, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Cicero Bazilio da Silva Sobrinho, com fulcro no artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal.

Transitada em julgado e feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

P.I.C

Ribeirão Preto, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA